CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL

N° : 505-17-016235-261

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

LOUIS-PHILIPPE DAVID
Demandeur

c.

ÉLISE MARIE AYOUB
-et-
Me MARIE-JOSÉE AYOUB
Défenderesses

RELEVÉ DES POINTS DE DIVERGENCE

(art. 152 C.p.c.)

1. Le 29 octobre 2026, le demandeur a notifié aux défenderesses, à chacune séparément, sa proposition de protocole de l'instance.

2. Le même jour, les avocats de la défenderesse Me Marie-Josée Ayoub ont soumis aux autres parties un projet de protocole distinct. Le même soir, la défenderesse Élise Marie Ayoub a fait savoir qu'elle n'était pas en accord avec la proposition du demandeur, qu'elle était en accord avec ce projet, et en a transmis une copie signée. Ce projet est désigné ci-après comme « le projet des défenderesses ».

3. Les parties n'ayant pu établir un protocole commun, le demandeur dépose sa proposition. Il indique ci-dessous les points sur lesquels il ne s'oppose pas au projet des défenderesses, puis les points de divergence.

A. Points sur lesquels le demandeur ne s'oppose pas au projet des défenderesses

Rubrique	Position du demandeur
22 — Interrogatoire préalable du demandeur par la défense	Le demandeur ne s'oppose pas à ce qu'aucun interrogatoire de sa personne ne soit prévu.
37 — Communication de la preuve par la défense	Le 17 décembre 2026, sous réserve des compléments rendus nécessaires par la demande modifiée.

B. Points de divergence

Rubrique	Proposition du demandeur	Projet des défenderesses
2 — Nature du litige	Action en dommages-intérêts : abus de procédure, diffamation et atteinte à la réputation et à la dignité, conformément à l'objet (§ 1) et aux conclusions de la demande	« Diffamation »

4 — Questions en litige	Caractère faux, inexact, incomplet ou trompeur, et caractère fautif ou abusif, des représentations judiciaires contestées ; atteintes à la réputation et à la dignité ; responsabilité respective et solidarité quant aux dommages compensatoires ; lien causal ; dommages compensatoires et punitifs ; prescription ; admissibilité de certaines pièces	Diffamation ; dommages ; lien causal ; prescription
6-7 — Délai d'inscription	Prolongation sollicitée au 3 août 2027 (art. 173 al. 2)	Inscription avant le 17 mars 2027, sans prolongation
8 — Conférence de règlement à l'amiable	Envisageable	Exclue
18 — Modification de la demande (art. 206)	Par le demandeur, le 1er février 2027	Non prévue
21 — Interrogatoires écrits par le demandeur	Les deux défenderesses, le 3 mai 2027	Les deux défenderesses, le 4 février 2027
28 — Motif du refus d'expertise commune	« Le litige est documentaire : il porte sur le contenu d'actes de procédure, de déclarations assermentées et de communications écrites, tous datés. »	Non indiqué
32-33 — Défense	Autorisation demandée d'une défense écrite, le 1er avril 2027, pour les motifs inscrits à la rubrique 33	Exposé sommaire, le 18 décembre 2026
36 — Communication de la preuve par le demandeur	6 novembre 2026	19 novembre 2026

4. Les autres rubriques ne présentent pas de divergence de fond.

5. Le demandeur demeure disposé à convenir des modalités sur lesquelles les parties peuvent s'entendre.

Saint-Lambert, le 30 octobre 2026

LOUIS-PHILIPPE DAVID
Demandeur agissant en son propre nom
louisphilippe.david@gmail.com